

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....002347

Tocache,

17 AGO 2023

VISTO:

El memorando N°771-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 17 de agosto de 2023, el Informe N°026-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/ST-CPPADD de fecha 117 de agosto de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (19) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante VIR. 202316241, FUT de fecha 14 de agosto del 2023, la solicitante Baylon Domínguez Fabiola Patricia, solicita tomar acciones administrativas disciplinarias contra el docente por delito contra la libertad sexual (violación)

Que, presento Acta de denuncia verbal de fecha 12/08/2023, (...)

Que, con Oficio N°2723-2023-COMASGEN CO PNP/VMACREPOL HUANUCO/REGPOL-HCO/DIVPOL PL/COM.TINGO MARIA "A" SIDF, de fecha 12 de agosto del 2023, asunto: examen de integridad sexual a la agraviada por motivo que se indica. Asimismo se cuenta con copias de Certificado Medico Legal N° 004387-L-PDCLS, Certificado Medico Legal N° 004389-SA y Certificado Medico Legal N° 004388-EIS.

Cabe mencionar que las medidas preventivas lo encontramos en la Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU, así mismo como en el artículo de la Ley de la Reforma Magisterial y el art. 86 del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial, siendo que dio prioridad correspondiente el retiro en el presente caso, cumpliendo con lo establecido de la ley

Que el art. 86 del Reglamento de la ley n° 29944 de la reforma magisterial, concordante con el art. 86 del decreto supremo n° 04-2013-ED que reglamenta la pre citada ley, establecen en su inciso 86.2. El retiro del profesor es adoptado por el titular de la UGEL o DRE o quien haga sus veces, previa recomendación de la Comisión Permanente o especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes, la que evaluará la pertinencia del Retiro, en los siguientes supuestos: a) Denuncias por presuntas faltas graves señaladas en los literales a) y b) del artículo 48 de la LRM. b) Denuncias por presuntas faltas muy graves señaladas en los literales d), e), f), g) y h) del artículo 49 de la LRM.

Que, la Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU, en su art. 6.4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS, 6.4.6.2. RETIRO 1. El retiro del profesor es adoptado por el titular de la UGEL o DRE o quien haga sus veces, para aquellos que cuenten con IE a su cargo, mediante acto resolutivo, previa recomendación de la comisión, la que evaluará la pertinencia del retiro, en los siguientes supuestos: - Denuncias por presuntas faltas graves señaladas en los literales a) y b) del

artículo 48 de la LRM. - Denuncias por presuntas faltas muy graves señaladas en los literales d), e), f), g) y h) del artículo 49 de la LRM

Que, de acuerdo al artículo antes referido La medida de separación preventiva y de retiro se aplican solo por los casos señalados en la LRM y su Reglamento, los mismos que culminan con la conclusión del PAD o proceso judicial. El período de tiempo que dure esta medida no constituye sanción ni demérito. 3. Las medidas de separación preventiva y retiro implican el alejamiento del profesor de cualquier IE, siendo puesto a disposición del equipo de personal de la UGEL o DRE o la que haga sus veces para aquellos que cuenten con IE a su cargo, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional. Dichas medidas no comprenden la suspensión del pago de remuneraciones.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ADOPTAR MEDIDA PREVENTIVA DE RETIRO, respecto al **Prof. López Santillán Cesar Augusto**, identificado con DNI: 42900802, quien es docente (nombrado) en la I.E-Nicanor Reategui del Águila, hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario o judicial correspondiente.

ARTICULO 2°.- PONER A DISPOSICIÓN DE LA UGEL TOCACHE, al **Prof. López Santillán Cesar Augusto** a partir de recepcionada la presente resolución, debiendo este presentarse a la UGEL de manera inmediata, así mismo se le informa al docente que mientras dura este proceso de presunto hecho contra la libertad sexual (violación), no será afectado económicamente pues seguirá percibiendo su remuneración mensual conforme a Ley hasta que concluya su proceso.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General notificar al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, y al Presidente de la CPPADD, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



[Handwritten signature in blue ink]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MCP/P
MACA/RPD
ST/CPADD

NOTIFICACIÓN Nº133-2023

ANTECEDENTE : MEMORANDO Nº 771-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 2347-2023
ADOPTAR MEDIDA PREVENTIVA DE RETIRO.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : CESAR AUGUSTO LÓPEZ SANTILLAN
DOMICILIO : Jr. Ricardo Palma 526
DNI Nº : 42900802
CORREO ELECTRÓNICO: jaceym-np@hotmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 21/08/23 **HORA:** 1:05


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRM


HUELLA DIGITAL



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
COMUNICACIONES
C.M. 1001170171

NOTIFICADOR